

Verificación de Crédito

Verificacion

- Es la comprobación de la existencia y monto de los créditos que se complementa con la graduación determinando el privilegio
- Procedimiento necesario – Todos deben concurrir a el
- Es un proceso de admisión de todos los acreedores por causa o titulo anterior

Caracteres

- Propios

- Es un proceso de conocimiento pleno – busca reconocimiento de un derecho
- Es una acción sumaria de cognición – sentencia
- Proceso abreviado
- Contencioso – conflicto de intereses entre deudor y acreedor, y acreedores entre si
- Tramite causal

Dos etapas

- Ambas etapas son resueltas por el juez del concurso
 - Tempestiva por una sentencia que puede ser impugnada en revisión
 - Los incidentes se apelan y se resuelven en la alzada

Acreedores Comprendidos

- En principio todos los acreedores quedan comprendidos.
- Son acreedores concurrentes aquellos que insinúan su crédito por cualquiera de las vías previstas por la ley
- El acreedor no concurrente no pierde su derecho pero puede prescribir su acción
- El acreedor concursal es concurrente cuando se insinúa y es verificado o admitido al pasivo concursal
 - Si es rechazada su pretensión, deja de ser acreedor concursal

Acciones inclusivas

- Insinuación tempestiva ante el sindico
- Insinuación tardía incidental
 - Vencidos los plazos tempestivos – costas a cargo del insinuante
 - Sin existencia de proceso anterior
 - Con existencia de proceso anterior con conclusión exitosa -- sentencia = titulo verificadorio
- Pronto pago laboral
 - Si no fue incluido en sentencia que dispone pronto pago
 - Incidente de pronto pago
 - La sentencia favorable importará la verificación del crédito en el pasivo concursal

Verificación tempestiva

- Requisitos
- 2 copias por escrito – acompañar títulos justificativos
- Copias firmadas de títulos
- Documentación original es devuelta al acreedor
- No se necesita patrocinio letrado – si lo tiene será a su cargo
- Podrá presentarse por apoderado con poder general

Monto

- Contempla capital e intereses.
- Deben ser calculados
- No se podrá exceder por **principio de congruencia**

Obligaciones en moneda extranjera

- Debe indicarse monto en dicha moneda
- También es prudente su calculo a moneda de curso legal (art 19)
- Conversión a la fecha de presentación en concurso
- No es definitivo

Obligaciones no dinerarias

- Deberá insinuarse el valor
- Son convertidas en moneda de curso legal
 - Si son no vencidas al momento de la presentación o no se hizo opción = (2)
 - Solo podrá optar por el vencimiento de la obligación si fue previa a la fecha de la presentación en concurso
 - En caso contrario será la fecha de presentación en concurso (2)

Causa – Carga de la prueba

- Plenario Difry – Translinea
- Flexibilización

Jurisprudencia

- El solicitante de verificación en concurso, con fundamento en pagarés con firma atribuida al fallido, debe declarar y probar la causa, entendida por tal las circunstancias determinantes del acto cambiario del concursado, si el portador fuese su beneficiario inmediato, o las determinantes de la adquisición del título por ese portador de no existir tal immediatez (en el mismo sentido: sala A, 17-3-95, "New York Ruedas s/Conc. s/Inc. Tierras Verdes"; sala D, 27-9-83, "Chaco Arg. Cía. de Seg. s/Inc. de rev. por Julián García").
- CNCom., en pleno, 26-12-79, "Translinea SA c/Electrodin SA", RC J 14652110

El solicitante de verificación en concurso, con fundamento en un cheque, debe declarar y probar la causa, entendida por tal las circunstancias determinantes del libramiento por el concursado, si el portador fuese su beneficiario inmediato o las determinantes de la adquisición del título por ese portador, de no existir tal immediatez. CNCom., en pleno, 19-6-80, "Difsf SRL", RC J 1569108

Jurisprudencia

- 1. La doctrina plenaria sentada por esta Cámara *in re* "Translíneas SA c/Electrodinie SA", del 26-12-79, se orienta a evitar un *consilium fraudis* entre el deudor concursado o fallido y el presunto acreedor con el fin de incrementar ilegítimamente el pasivo.
- 2. Los requisitos impuestos por la doctrina plenaria del caso "Trans- líneas" deben considerarse satisfechos cuando no se ha invocado concretamente que pudiera existir alguna presunción de la aludida connivencia fraudulenta, ni el tribunal advierte que la misma esté configurada.
- 3. Si bien el contrato de mutuo carece de fecha cierta, corresponde su verificación en la quiebra del deudor; cuando se han aportado declaraciones juradas impositivas de las que se desprende que el crédito ha sido denunciado desde fecha anterior a la declaración de quiebra.
- 4. Resulta viable admitir frente a un contrato de mutuo que la prueba de la entrega de dinero que constituye su objeto, pueda hacerse por medio de testigos, ya que ello se trata de un simple hecho.

CNCom., sala E, 14-12-2010, "Bozzi Hermanos SA s/Quiebra. Incidente de revisión promovido por Romero de Cederlof, Mirta y Bessie Nila, Ana"

Privilegio

- El acreedor debe invocar el privilegio de su crédito

Tipos



Privilegio Especial



Privilegio General



Quirografario

Jurisprudencia

- El acreedor que omite peticionar expresamente la verificación privilegiada de su crédito, se priva de su preferencia y esa insinuación omisiva -salvo el supuesto del crédito laboral en razón de su especial modo de renunciabilidad- no puede ser suplida oficiosamente por el síndico o por el juez, pues estimar el privilegio excedería de la pretensión articulada. El acreedor tiene la carga de invocar su privilegio mientras esté abierto el periodo en que puede presentarse al síndico solicitando verificación; si lo hace pasada esa etapa, se lo verificará como quirografario, salvo que desista antes de la resolución judicial que declara verificado, admisible o inadmisibile el crédito. Cuando el acreedor, en la oportunidad de introducir su pretensión verificatoria, omite algunos de los aspectos que hacen a su debida integración, no puede introducir posteriormente la cuestión omitida. No puede permitirse que durante el plazo para impugnar, el acreedor se vuelva sobre su conducta anterior, y reclame un privilegio que antes no mencionó, desde que ello importa una seria lesión al derecho de defensa en juicio del resto de los acreedores.
- SCJ de Mendoza,.sala I,21-12-2000,"Lascar SA"

Supuestos Especiales de Verificación

- Verificación de créditos laborales
- Verificación de créditos por honorarios profesionales
- Verificación de créditos fiscales
- Verificación de sentencia con autoridad de cosa juzgada
- Verificación de créditos extranjeros

Artículo 33

- **ARTICULO 33.-** Facultades de información. El síndico debe realizar todas las compulsas necesarias en los libros y documentos del concursado y, en cuanto corresponda, en los del acreedor. Puede, asimismo, valerse de todos los elementos de juicio que estime útiles y, en caso de negativa a suministrarlos, solicitar del juez de la causa las medidas pertinentes.
- Debe conservar el legajo por acreedor presentado por el concursado, incorporando la solicitud de verificación y documentación acompañada por el acreedor, y formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores no denunciados que soliciten la verificación de sus créditos. En dichos legajos el síndico deberá dejar constancia de las medidas realizadas.

Artículo 33

- **Acreedores**
 - Concurrencia Forzosa
 - Se busca simplificar cargas a los acreedores
 - Procedimiento no controversial
- **Se Salvaguardan garantías del debido proceso – observaciones – recurso**
 - No reconocimiento del deudor como contraparte
 - Simplificación cargas para presentación – patrocinio, indicar causa
- **Deberes y facultades del síndico**
 - Compulsar libros y documentación
 - Aplicar Medidas necesarias para valerse de elementos
 - Solicitar al juez medidas

Las amplias facultades que la ley le otorga al síndico, proporcionales a su responsabilidad en este proceso, guardan relación con lo establecido en el art. 275 de la LCQ que refiere de modo general

Facultades del síndico

- ARTICULO 275.- Deberes y facultades del síndico. Compete al síndico efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. A tal fin tiene, entre otras, las siguientes facultades:
- 1) Librar toda cédula y oficios ordenados, excepto los que se dirijan al presidente de la Nación, gobernadores, ministros y secretarios de Estado, funcionarios de análoga jerarquía y magistrados judiciales;
- **2) Solicitar directamente informes a entidades públicas y privadas.**
- **En caso que el requerido entienda improcedente la solicitud, debe pedir al juez se la deje sin efecto, dentro del quinto día de recibida:**
- **3) Requerir del concursado o terceros las explicaciones que estime pertinentes. En caso de negativa o resistencia de los interpelados, puede solicitar al juez la aplicación de los Artículos 17, 103 y 274, inciso 1:**
- **4) Examinar, sin necesidad de autorización judicial alguna, los expedientes judiciales o extrajudiciales donde se ventile una cuestión patrimonial del concursado o vinculada directamente con ella;**
- 5) Expedir certificados de prestación servicios de los dependientes, destinados a la presentación ante los organismos de seguridad social, según constancias de la contabilidad;
- 6) En general, solicitar todas las medidas dispuestas por esta ley y otras que sean procedentes a los fines indicados.
- 7) Durante el período de verificación de créditos y hasta la presentación del informe individual, debe tener oficina abierta al público en los horarios que determine la reglamentación que al efecto dictará la Cámara de Apelaciones respectiva.
- 8) El síndico debe dar recibo con fecha y hora bajo su firma o de la persona autorizada expresamente en el expediente, de todo escrito que le sea presentado en su oficina durante el período de verificación de créditos y hasta la presentación del informe individual, el que se extenderá en una copia del mismo escrito.
- El síndico es parte en el proceso principal, en todos sus incidentes y en los demás juicios de carácter patrimonial en los que sea parte el concursado, salvo los que deriven de relaciones de familia en la medida dispuesta por esta ley.

Legajo

- a) La documental aportada por el deudor al peticionar el concurso preventivo y presentar el legajo individual de cada acreedor.
- b) El pedido de verificación del acreedor, con todas sus copias documentales.
- c) Las observaciones que puedan haberse presentado con respecto a la insinuación por el deudor o por otro u otros acreedores.
- d) Los requerimientos o pedidos de aclaraciones formulados por la sindicatura a acreedores al deudor o a terceros con relación a la petición o a aspectos determinados de ella.
- e) Las respuestas que se hayan obtenido a tales requerimientos.
- f) Los elementos obtenidos por la sindicatura mediante su labor indagatoria.
- g) Las planillas, cálculos, compulsas, conciliaciones, liquidaciones y demás anotaciones demostrativas de las labores indagatoria y de otro tipo realizadas y de los resultados obtenidos.

Jurisprudencia

- *"El sistema concursal prevé que el sindico provea al tribunal una opinión continente de información adecuada a la realidad material, para lo cual éste requerirá tener a su disposición documentacion que la concursada debe exhibir, la cual en parte se halla en poder de un tercero, apreciándose oneroso que deba requerirse la exhibición de tales documentos a un tercero -en los términos de los arts. 33 y 275, LCQ- en cada oportunidad, cuando podría simplificarse el trámite si se encontrara en poder de su titular" (CNCom, Sala A, 17/4/07, "Aguas Argentinas SA s/concurso preventivo slincidente de apelación").*

Artículo 34

- **Período de observación de créditos.** Durante los DIEZ (10) días siguientes al vencimiento del plazo para solicitar la verificación, el deudor y los acreedores que lo hubieren hecho podrán concurrir al domicilio del síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas. Dichas impugnaciones deberán ser acompañadas de DOS (2) copias y se agregarán al legajo correspondiente, entregando el síndico al interesado constancia que acredite la recepción, indicando día y hora de la presentación.
- **Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de vencido el plazo** previsto en el párrafo anterior, el síndico presentará al juzgado un juego de copias de las impugnaciones recibidas para su incorporación al legajo previsto en el artículo 279.
- **Los trabajadores de la concursada que no tuvieran el carácter de acreedores** tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos insinuados.

Artículo 34

- regula la oportunidad y el modo en que se realizará el control por los acreedores y el deudor, respecto de las otras pretensiones verificadorias.
- Existirá
 - un control de los pedidos de verificación **obligatorio**, que debe realizar el síndico
 - un control **optativo y voluntario**, que pueden formular el deudor y los acreedores que han pedido verificación

Plazo Observación

- Vencido el plazo para presentar los pedidos de verificación al sindico, éste debe poner a disposición de los legitimados, en su domicilio, los legajos completos con los pedidos de verificaciones que le hubieran presentado los acreedores.

Los interesados revisarán los legajos de **cada acreedor** y, conforme lo estimen pertinente, podrán formularles observaciones por escrito, con dos copias.

El sindico deberá entregar al impugnante una constancia de la recepción de esta impugnación, con indicación del día y la hora en que le fue presentada.

Plazo es de 10 días, sin que medie notificación

Es un termino de caducidad y, como tal, si alguien quisiera presentar una observacion vencido dicho lapso de tiempo, el sindico **no** debería recibirla.

Juntamente con el escrito, el impugnante podrá acompañar la prueba de que dispusiere, basicamente docurnentaria

El escrito de impugnaciones no requerirá firma de letrado, por lo **que** es optativo del impugnante recurrir o no a patrocinio o asesoramiento letrado

Legitimados

- *DEUDOR Y ACREEDORES QUE PRESENTARON ANTE EL SINDICO PEDIDOS DE VERIFICACION TEMPESTIVAMENTE.*
 - quienes no se presentaron a verificar no estarían legitimados para formular observaciones o impugnaciones.
 - El control de legitimidad, entonces, lo realiza el síndico, con el simple procedimiento de revisar los legajos de verificación.
- los trabajadores de la concursada que no tuvieran carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el sindico acerca de los créditos insinuados”
 - No son contradictores plenos, pero si participarán como una suerte de coadyuvantes en el control.

Artículo 35

- Informe individual. Vencido el plazo para la formulación de observaciones por parte del deudor y los acreedores, en el plazo de VEINTE (20) días, el síndico deberá redactar un informe sobre cada solicitud de verificación en particular, el que deberá ser presentado al juzgado.
- Se debe consignar el nombre completo de cada acreedor, su domicilio real y el constituido, monto y causa del crédito, privilegio y garantías invocados; además, debe reseñar la información obtenida, las observaciones que hubieran recibido las solicitudes, por parte del deudor y de los acreedores, y expresar respecto de cada crédito, opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y el privilegio.
- También debe acompañar una copia, que se glosa al legajo a que se refiere el artículo 279, la cual debe quedar a disposición permanente de los interesados para su examen, y copia de los legajos.

Artículo 35

- Su contenido definirá, junto a la resolución verificatoria de créditos, el destino del concurso
- Entonces conocerá con certeza quienes tendrán derecho a "**votar**" la propuesta ofrecida.
- Debe consignar

- ***NOMBRE COMPLETO QUE IDENTIFIQUE AL ACREEDOR***

- ***DOMICILIO REAL Y CONSTITUIDO***

- ***EL MONTO DEL CRÉDITO***

- discriminando claramente el capital de los intereses
- nunca podría aconsejar un monto mayor al requerido
- Cuando en la contabilidad del deudor figurasen pagos realizados que el acreedor no hubiera denunciado, ellos deben ser descontados por el síndico
- En cuanto a los intereses, en primer lugar, el síndico deberá comprobar que se hayan pactado los intereses reclamados en la insinuación, que el deudor se encuentre en mora, que la tasa sea la pactada o la legal o convencionalmente aplicable y que el cálculo de los réditos **aparezca** ajustado a todo ello, no traspasando el techo concursal (art. 19, **LCQ**).

- ***PRIVILEGIO INVOCADO***

- se presume que el acreedor que omite solicitar su privilegio ha renunciado tácitamente a él.

- ***CAUSA DEL CRÉDITO***

- ***OBSERVACIONES RECIBIDAS.***

- ***RESEÑA DE LA INFORMACIÓN DEL CRÉDITO***

- ***PRESCRIPCIÓN***

Jurisprudencia

- "El sindico se limita a dar su parecer sobre la procedencia o improcedencia de los pedidos de verificación, pero carece de potestad decisoria; por otra parte incita al órgano jurisdiccional, el cual debe resolver en forma expresa, aun cuando la opinión adversa del funcionario concursal no haya sido impugnada" (CNCom, Sala E, 9/12/88, "Cia. Financiera Sic SA c/Cfas. Asociadas Petroleras SA s/concurso", *LLonlhe*, AWJUR/585/1988).